

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 929/2538

นายเชียว มัยคุณอุปถัมภ์

โจทก์

นายปัญญา บุตรราช

จำเลย

นายปัญญา บุตรราช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลับหลังจำเลยและถือว่าจำเลยทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้วแต่วันที่ 31 มกราคม 2538 วันสุดท้าย ที่จำเลยจะยื่นฎีกาได้คือ 28 กุมภาพันธ์ 2538 การที่จำเลย ยื่นฎีกาวันนี้พ้นกำหนดระยะเวลาฎีกาแล้ว จึงไม่รับฎีกาจำเลย จำเลยเห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538 แต่จำเลยไม่ได้มาฟังคำพิพากษาจึงไม่อาจทราบวันนัด และไม่ทราบว่า ครบกำหนดยื่นฎีกาในวันใด และการยื่นฎีกาภายใน 1 เดือนนั้น ต้องนับจำนวน 30 วัน เป็นหนึ่งเดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 2 มีนาคม 2538 เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์มีเพียง 28 วัน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 172) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 158) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 159) ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จแล้วส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านปรากฏว่าจำเลยถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ส่งสำนวนพร้อมของคำสั่งคืนศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป(อันดับ 258)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อจำเลยถึงแก่ความตาย สิทธินาคดีอาญามาฟ้อง
ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 39(1) จึงไม่เป็น
ประโยชน์ที่จะพิจารณา สั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกานี้อีก ให้ยกคำร้องและ ให้
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อจำเลยถึงแก่ความตาย สิทธินาคดีอาญามาฟ้อง
ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 39(1) จึงไม่เป็น
ประโยชน์ที่จะพิจารณา สั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกานี้อีก ให้ยกคำร้องและ ให้
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(สวรร์คั ศักดารักษ-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักรล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>